

1512854-60.2021.8.26.0019

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GUILHERME SOUZA LIMA AZEVEDO

Comarca: Americana

Foro: Foro de Americana

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/01/2022

... restou duvidosa a prática do tráfico atribuída ao réu na denúncia, impondo-se, por força do princípio in dubio pro reo, o acolhimento da versão dos fatos apresentada pelo próprio acusado em Juízo, o que enseja a desclassificação do crime de tráfico para aquele previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06. Confira-se:

"Apelação - Uso de substância entorpecente - Recorrente ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Americana

Foro de Americana

2ª Vara Criminal

Avenida Brasil Sul, nº 2669, Americana-SP - cep 13468-390

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1512854-60.2021.8.26.0019 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1512854-60.2021.8.26.0019

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2258558/2021 - 02º D.P. AMERICANA, 20399931 - 02º D.P. AMERICANA, 1427/21/345 - 02º

D.P. AMERICANA, 2258558 - DISE- DEL.SEC.AMERICANA, 1427/21/345 - DISE-

DEL.SEC.AMERICANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FABIO CARLOS ALVES RODRIGUES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME SOUZA LIMA AZEVEDO

Vistos.

FÁBIO CARLOS ALVES RODRIGUES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº. 11.343/2006, porque, na data e local descritos na denúncia, vendeu e trazia consigo, para o fim de consumo de terceiros, substância entorpecente (05 porções de crack, pesando 1 grama; e 04 porções de cocaína, pesando 1 grama) que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

A denúncia de fls. 104/105, foi recebida em 23 de novembro de 2021 (fls. 135/136 e 156). O réu foi citado, apresentando defesa (fls. 138/142). Na audiência de

instrução e julgamento (fls. 189/190 e na presente data), foram ouvidas as testemunhas arroladas, e o réu foi interrogado. Foi indeferida a instauração do incidente para a verificação de dependência toxicológica.

Em seus memoriais, o Doutor Promotor de Justiça, entendendo que estão suficientemente provadas a autoria e a materialidade dos delitos requereu fosse a ação penal julgada procedente, com a consequente condenação do réu.

O Doutor Defensor do réu, requereu a absolvição por falta de provas relativa ao tráfico, ou a desclassificação para o delito de uso, além da aplicação da pena mínima e regime mais brando.

É, em síntese, o relatório.

DECIDO.

A ação penal é parcialmente procedente.

Em que pese a materialidade (fls. 07/08, 10/12 e 83/85), reputo que, ao cabo da instrução, não restou demonstrado que o réu praticou o delito de tráfico que lhe foi imputado na denúncia, mas sim o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06. Com efeito, o acusado Fábio, quando interrogado em Juízo, confessou que tinha consigo, na ocasião dos fatos, os entorpecentes indicados na denúncia, alegando, todavia, que se destinavam ao seu próprio consumo. Afirmou que trazia uma nota de vinte reais para comprar droga para seu consumo. Reconheceu que estava na "biqueira", mas apenas para consumir drogas junto com Bruno, que encontrou anteriormente em um bar. Negou a traficância e apontou o suposto responsável pela venda. Quando indagado acerca do depoimento de Bruno, afirmou que a versão não procede.

E a palavra do acusado não restou infirmada, de forma cabal e inconteste, pelos demais elementos de prova constante dos autos.

Os guardas municipais afirmaram tanto na fase de investigação, quanto em Juízo, que se encontravam em patrulhamento quando visualizaram dois indivíduos, sendo que um entregava algo ao outro. Declararam, ainda, que ao efetuarem a abordagem, o réu dispensou algo ao solo. Ao verificarem o objeto dispensado, confirmaram tratar-se de 03 pedras de crack, 04 microtubos de cocaína, e uma nota de vinte reais. Em revista pessoal, com o outro indivíduo - Bruno, foram encontradas duas pedras de crack, sendo que indagado, ele informou que havia acabado de adquirir do réu. Disseram, também, que questionado o réu negou os fatos, alegando ser usuário. Por fim, informaram que o local é conhecido pelo tráfico de drogas.

Ouvido apenas na Delegacia de Polícia (fl. 05), a testemunha Bruno disse que obteve a substância diretamente do réu. Confirmou, ainda, ter adquirido as duas porções pela quantia de vinte reais.

As partes dispensaram a oitiva de referida testemunha, de forma que a prova não foi repetida sob o crivo do contraditório.

In casu, entendo que não se pode extrair a prática do delito unicamente do fato de que as drogas em alusão eram de diferentes tipos e estavam embaladas individualmente, notadamente em virtude da reduzida quantidade de porções que o réu tinha consigo e da ausência de itens relacionados ao comércio espúrio. O dinheiro apreendido, por si só, não logra comprovar a mercancia ilícita.

Diante deste contexto probatório, restou duvidosa a prática do tráfico atribuída ao réu na denúncia, impondo-se, por força do princípio in dubio pro reo, o acolhimento da versão dos fatos apresentada pelo próprio acusado em Juízo, o que enseja a desclassificação do crime de tráfico para aquele previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06. Confira-se:

"Apelação - Uso de substância entorpecente - Recorrente surpreendido por policiais militares tendo em seu poder porções de maconha - Materialidade e autoria demonstradas pelas provas coligidas, técnica e oral - Tráfico, contudo, não demonstrado - Recorrente que, embora negando a imputação, alegou no momento da prisão e em juízo que é usuário de drogas - Não foi, ademais, surpreendido realizando qualquer ato indicativo do proscrito comércio - Desclassificação de rigor - Recurso do Ministério Público improvido" (Apelação Criminal 0007687-49.1998.8.26.0050; Relator(a): Salles Abreu; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 4ª

Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 03/03/2009; Data de registro: 08/04/2009).

Fica caracterizado, assim, o porte de drogas para uso próprio (artigo 28, da Lei nº 11.343/06), permitindo a condenação nos termos do artigo 383, do Código de Processo Penal, e 48, §1º, da Lei nº 11.343/06. Atendendo aos critérios norteadores do artigo 59 do Código Penal e 42 da Lei nº 11.343/06, nos termos do que prevê o §4º do artigo 28 da mesma Lei, fixo a pena do acusado em 05 meses de prestação de serviços à comunidade.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão condenatória deduzida na denúncia para condenar o réu FÁBIO CARLOS ALVES RODRIGUES à pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 05 (cinco) meses, em virtude da conduta típica do art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06.

Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade, se não estiver preso em razão de outro processo, por força da pena aplicada, incompatível com a prisão preventiva. Expeça-se alvará de soltura.

Em decorrência da desclassificação do delito, determino a devolução da quantia apreendida com o réu no dia dos fatos. Expeça-se o necessário

Condeno o acusado ao pagamento das custas e despesas processuais. Oportunamente, com o trânsito em julgado, procedam-se às comunicações necessárias aos Institutos de Identificação Criminal, ao Cartório Distribuidor local e ao Tribunal Regional Eleitoral acerca do veredicto condenatório.

No mais, expeça-se o necessário.

Publicada em audiência saem os presentes intimados.

Registre-se e comunique-se.

Americana, 19 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA